

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5976/2533

นาย สันต์ ห่อมเรืองวงศ์

นาย สงวน ประพันธ์ โรจน์ กับพวก

โจทก์

จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 142 วรรคแรก, มาตรา 172 วรรคสอง

โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ออกเช็คและจำเลยที่ 2 ที่ 3 สลักหลังเช็คชำระหนี้ให้โจทก์ โจทก์เรียกเก็บเงินตามเช็คธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินจำเลยทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามที่เป็นผู้สั่งจ่ายและสลักหลังเช็ค โดยให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ยให้โจทก์ คำฟ้องโจทก์จึงเป็นการกล่าวถึงสภาพแห่งข้อหาและคำขอให้บังคับแก่จำเลยทั้งสามตลอดมาแม้คำขอท้ายฟ้องจะกล่าวหาให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็คก็เป็นเรื่องพิมพ์ผิดพลาด ซึ่งเมื่อรวมใจความย่อมน่าเป็นที่เข้าใจได้ว่าโจทก์ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบชำระหนี้แก่โจทก์นั่นเองศาลบังคับจำเลยชำระหนี้แก่โจทก์ตามความรับผิดชอบได้

โจทก์ฟ้องและแก้ไขคำฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ออกเช็คธนาคารทหารไทย จำกัด สาขาปากเกร็ด จำนวน 3 ฉบับ ลงวันที่ 10 ตุลาคม 2527 ทั้งสามฉบับรวมเป็นเงิน 314,437 บาท โดยมีจำเลยที่ 2 และที่ 3 เป็นผู้สลักหลัง นำมาชำระหนี้แก่โจทก์ เมื่อเช็คถึงกำหนดโจทก์นำเช็คไปเรียกเก็บเงินแต่ธนาคารปฏิเสธการจ่ายเงินทั้งสามฉบับ

ขอให้จำเลยทั้งสองชำระเงินตามเช็ค พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปี
ให้แก่โจทก์

จำเลยที่ 1 และที่ 3 ขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา

จำเลยที่ 2 ให้การว่า จำเลยที่ 2 เป็นผู้สลักหลังเช็คทั้งสามฉบับจริง แต่ไม่ต้อง
รับผิดชอบโจทก์เพราะโจทก์เป็นผู้ทรงเช็คโดยไม่สุจริตคบคิดกับจำเลยที่ 3 รับโอนเช็ค
โดยรู้อยู่แล้วว่าจำเลยที่ 2 สลักหลังไว้เพื่อเป็นประกันในการจ่ายเงิน ตามเช็คในวัน
ที่ 10 สิงหาคม 2527 การแก้ไขวันที่และจำนวนเงินในเช็คกระทำหลังจำเลยที่ 2
ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 337,937
บาท ให้แก่โจทก์ พร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีในต้นเงิน 314,437
บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยที่ 2 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าในปัญหาข้อกฎหมายว่า ที่จำเลยที่ 2 อ้างว่าฟ้องของโจทก์
ไม่อาจที่จะบังคับให้จำเลยที่ 2 รับผิดชอบได้เพราะโจทก์ฟ้องจำเลยสามคน แต่ในคำขอ
ท้ายฟ้อง ขอให้จำเลยทั้งสองร่วมกันรับผิดชอบใช้เงินแก่โจทก์ ไม่ขัดแย้งว่าจำเลยทั้งสอง
คนใดนั้นเห็นว่าโจทก์ได้บรรยายฟ้องว่า จำเลยที่ 1 ออกเช็คและจำเลยที่ 2 ที่ 3 สลัก
หลังเช็คทั้งสามฉบับชำระหนี้ให้โจทก์ เมื่อโจทก์นำเช็คทั้งสามฉบับเข้าบัญชีของโจทก์
เพื่อเรียกเก็บเงิน ธนาคารตามเช็คปฏิเสธการจ่ายเงิน และตอนท้ายโจทก์กล่าวว่า

จำเลยทั้งสามจึงต้องรับผิดชอบโจทก์ตามที่เป็นผู้สั่งจ่ายและสลักหลังเช็คโดยให้จำเลย
ทั้งสามร่วมกันชำระเงินตามเช็คพร้อมดอกเบี้ย คำฟ้องโจทก์จึงเป็นการกล่าวถึง
สภาพแห่งข้อหา และคำขอให้บังคับแก่จำเลยทั้งสามตลอดมาคงมีเฉพาะในคำขอท้าย
ฟ้องเท่านั้นที่ปรากฏว่าโจทก์กล่าวว่า"จำเลยทั้งสอง" เห็นได้ชัดว่าเป็นเรื่องพิมพ์ผิด
พลาดซึ่งรวมใจความย่อมนั้นที่เข้าใจได้ว่าโจทก์ขอให้จำเลยทั้งสามร่วมกันรับผิดชอบ
ชำระเงินแก่โจทก์นั่นเอง ศาลสามารถบังคับให้จำเลยชำระเงินแก่โจทก์ตามความรับ
ผิดได้

พิพากษายืน

(นิเวศน์ คำผอง-ชุม สุกแสงเปล่ง-พรชัย สมรรถเวช)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>